



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/49/2016

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובעת: נציגות הבית המשותף שד' הבעש"ט 1 ו- 3 תל אביב
ע"י חבר הנציגות איאד סואלחי

נ ג ד

הנתבעים: 1. אליהו מרמה (מרים)
2. משה אליהו
שניהם משד' הבעש"ט 1 ו- 3 תל אביב

פסק דין

מבוא וטענות הצדדים

1. במסגרת הליך זה מבקשת התובעת, נציגות הבית המשותף שד' הבעש"ט 1 ו- 3 תל אביב הבנוי על חלקה 193 בגוש 7047, לחייב את הנתבעים בתשלום חלקם בהוצאות שיפוץ הבית המשותף בסך כולל של 32,232 ₪ נכון למועד הגשת התביעה.
2. ביום 10.04.16 נערך דיון בתובענה במסגרתו העידו חבר הנציגות והנתבע 2 והשלימו את טיעוניהם. יודגש כי אף שהנתבעת לא התייצבה לדיון, מפאת גילה המתקדם התרתי לנתבע לטעון בשמה.
3. התובעת טוענת כי לאור הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל אביב - יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001 מיום 01.05.12 והליכים משפטיים שנוהלו כנגד בעלי הדירות בבית המשפט לעניינים מקומיים תל-אביב-יפו בתיק 03/13/1084 בוצע שיפוץ בבית בעלות כוללת של 383,836 ₪ אשר הנתבעים מסרבים לשלם את חלקם בו. אומנם, הנתבעת הינה בעלת דירה בבית. אולם, הנתבע הציג את עצמו כמי שמולו על התובעת לנהל מו"מ ומי שאחראי לתשלום.
4. הנתבע 2 טוען כי הוא אינו בעל דירה ויש לסלק את התביעה כנגדו. לנתבעת, אישה קשישה בת למעלה מ- 100 שנים, אין את היכולת לממן את השיפוץ המיותר שבוצע בבית. ניתן היה לבצע את העבודות בעלות מופחתת והובאו גם הצעות מחיר בהתאמה. בכל מקרה, בוצעו עבודות נרחבות יותר מאשר חייבה בהם העירייה. בוצעו עבודות מיותרות שעה שעבודות אחרות, חיוניות, לא בוצעו על ידי הנציגות. נטען עוד כי הנציגות איננה נציגות מוסמכת.

טענות סף

5. לא עלה בידי התובעת להוכיח קיומה של עילת תביעה כנגד הנתבע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/49/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

6. ההליך דנן עניינו בבקשה לחיוב כספי בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 בגין עבודות לשיפוץ הבית, בין היתר, להסרת צו מבנה מסוכן שהוצא על ידי הרשות המוסמכת. על פי הדין החבות בתשלום האמור מוטלת על בעל דירה, ובנסיבות דנן, הנתבעת.
7. אומנם, חוק המקרקעין מכיר גם בתובענה כנגד "מחזיק מטעם" בהתאם להוראות סעיף 72 ו-73 לחוק המקרקעין. אולם, בנסיבות דנן שעה שלא נטען, וממילא לא הוכח, כי הנתבע מתגורר בנכס, הרי שממילא הוא אינו בגדר מחזיק שכזה כאמור.
8. העובדה כי הנתבע ניהל מו"מ עם התובעת בשמה של אימו, בעלת הדירה, אין בה להפוך אותו לחב, בחבות ישירה, בחובותיה של הנתבעת (ר' עמוד 3 שורות 1-3).
9. לאור האמור לעיל אני מורה על דחיית התביעה כנגד הנתבע.
10. לא עלה בידי הנתבעת להוכיח טענתה כי הנציגות התובעת איננה הנציגות החוקית של הבית.
11. ראשית, הטענה לא נתמכה בדבר, לרבות, טענה או ראיה בדבר קיומה או זהותה של נציגות אחרת לבית. העובדה כי לדיון התייצב חבר נציגות אחד אין בה די כדי לשלול את סמכות הנציגות להגשת התובענה דנן המצויה בלב ליבה של סמכותה על פי סעיף 69 לחוק המקרקעין.
12. שנית, הוכחה בפני קיומה של אסיפה, שלא נסתרה, במסגרתה נבחרה הנציגות האמורה (פרוטוקול אסיפה מיום 12.02.13 נספח לכתב התביעה).
13. שלישית, חוקיות הנציגות עולה גם מפעולותיה בנוגע לשיפוץ ובכלל האמור העובדה כי כל בעלי הדירות בבית, למעט הנתבעת, וכולל גוף מוסדי כ"חלמיש", שילמו את חלקם בשיפוץ לידי התובעת וקיבלו על עצמם את סמכותה.
14. רביעית, הנתבע עצמו, מטעמה של הנתבעת, ניהל עם הנציגות התובעת מו"מ בנוגע לחוב נושא התביעה (ר' עמוד 2 שורות 39-36 וכן שורה 43).

דיון והכרעה

15. סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע את חובתו של כל בעל דירה לשלם את חלקו היחסי בהוצאות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית. לאור סעיף 12 לתקנון המצוי הרי שביחס לעבודות שאינן נכללות בגדר החזקה תקינה לא ניתן לחייב בעל דירה לשאת בעלות עבודות אלו ללא קבלת הסכמתו.

16. ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן כאשר נפסק במפורש כי אין הכוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את "מסגרתו המקורית של הבית" (ר' ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו); ע"א (ירושלים)



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/49/2016

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוטישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499; ר' גם רע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) (550). לפיכך, מעבר לעבודות הקשורות בבטיחות מבנה (שמעצם טבען נכללות בגדר המונח "החזקה תקינה"), הרי שגם עבודות שיפוץ שונות יכולות להיכלל בגדר המונח, הכל על פי נסיבותיו הקונקרטיות של כל בית, לרבות טיבו, טבעו וסביבתו.

17. הוכח בפניי כי בנסיבות דנן שיפוץ הבית שבוצע נכלל בשלמותו בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף ועל הנתבעת לשלם את חלקה בו.

18. ראשית, השיפוץ בוצע בעקבות הכרזה של הרשות המוסמכת על הבית כ"מבנה מסוכן". במסגרת הכרזה זו חויבו בעלי הדירות לבצע עבודות משמעותיות ביותר בחלקו החיצוני של הבית, לרבות, תיקוני טיח ובטון, תיקון וחיזוק עמודים, תיקון מרפסות ומעקות, תיקון תקרת קומת העמודים, שיקום אלמנטים דקורטיביים בחדרי המדרגות ותיקון חגורת בטון בהיקף הגג. בהתאם לצו האמור העבודות צריכות היו להיות מבוצעות בפיקוח מהנדס מוסמך עד להסרת הצו (ר' צו מיום 01.05.12 נספח לכתב התביעה). מן העדויות עולה כי בעלי הדירות לא שהו לצו האמור ורק בעקבות נקיטת הליכים משפטיים כנגדם על ידי העירייה בוצעו לבסוף העבודות הנדרשות (ר' מוצגים 1/ת-2/ת).

אין מדובר בשיפוץ שבוצע בשל "גחמה" של מי מבין בעלי הדירות להשביח את הבית. מדובר בפעולת שיפוץ הכרחית, אשר, למעשה, נכפתה על פי דין (לרבות בהליכים משפטיים) על בעלי הדירות בבית. עבודה מעין זו, מעצם טיבה וטבעה, נכללת בגדר "החזקה תקינה" של הבית. במיוחד אמורים הדברים כאשר דרישת העירייה לשיפוץ מתבססת, בעיקר, על שיקולים בטיחותיים.

19. שנית, מפרט העבודות מלמד כי מדובר בעבודות הנכללות, כולן, בגדר "החזקה תקינה" על פי הדין - כך, עבודות תיקוני בטון וטיח (לרבות עבודות נלוות) בקומת עמודים ובכל חזיתות הבית ((ר' סעיפים רלבנטיים ב"כתב כמויות" נספח לכתב ההגנה בתתי פרקים 01, 02 ו-09); כך, עבודות שיקום חלקים דקורטיביים בחדרי מדרגות (שם, בסעיף 01.01.025) על פי הנחיית העירייה. כך, עבודות בגג הבית ועבודות איטום (ר' סעיפים רלבנטיים בתתי פרקים 02 ו-05).

וידגש, עבודות איטום בגג בית הינן בגדר עבודות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף אף ללא צו "מבנה מסוכן" (אם כי הצו התייחס, במפורש, גם לסוגיית עבודות נדרשות בגג כאמור).

20. שלישית, בגדר עלות העבודות נכללה גם עלות המהנדס המלווה ושכ"ט עו"ד (ר' כתב הוראות בלתי חוזרות לנאמן שצורף לכתב התביעה). גם עלויות נלוות אלו נכללות גדר "החזקה תקינה" - עלות המהנדס מחויבת לשם הסרת צו המבנה המסוכן כאמור. שכרו גם סביר לאור עבודתו עבור בעלי הדירות - הכנת המפרט וכתב הכמויות וטיפול בהסרת הצו (בתמחור של 4 ביקורים בבית); עלות שכ"ט עו"ד בנסיבות בהן, לבד מיעוץ משפטי בעריכת הסכם עם הקבלן (ר' פירוט בחשבוניות המס המצורפות לכתב התביעה), משמש האחרון כנאמן של בעלי הדירות עבור תשלום הוצאות השיפוץ, סבירה גם היא ומחויבת המציאות בבית דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/49/2016

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

21. רביעית, טענת הנתבעים בנוגע למפרט העבודות מתמקדת, בכתב ההגנה וגם בדיון בפניי, בכך שלא היה מקום לבצע צביעה של קירות הבית אלא תיקונים מקומיים בלבד (תת פרק 11). אין בידי לקבל טענה זו – ראשית, התיקונים אשר נדרשו על ידי העירייה היו תיקונים רחבי היקף בקירות החיצוניים של הבית. ברי כי תיקונים אלו מחייבים טיפול מקיף גם בצביעת הקירות החיצוניים. ודאי אמורים הדברים כאשר בוצעו עבודות תיקון טיח ובטון בכל החזיתות ובקומת העמודים; שנית, מדובר בעבודות על פי "כתב כמויות" שהכין מהנדס מוסמך שטיפל בהסרת הצו החל על הבית. מכלול העבודות, לרבות הצביעה הכוללת, נכללו במפרט הטכני לשיקום ושיחזור בטון שערך המהנדס (ר' נספח לכתב ההגנה); שלישית, מקובלת עלי לחלוטין עדותו של חבר הנציגות בהקשר זה - "הכל בוצע בהנחיית מהנדס שטיפל בהסרת הצו מבנה מסוכן אם לא היינו עושים את כל מה שעשינו הוא לא היה יכול להסיר את הצו. בנין היו סדקים רבים לכל אורך החזיתות, קילופים של בטון. תיקנו תיקונים נרחבים בבטון ועוד לפני כתב הכמויות המהנדס הבהיר שיש צורך לצבוע בצבע מסוים שדוחה מים כיוון שהיום נמצא ליד הים וגם למניעת ספיגת מי גשם אחרת השיפוץ לא יחזיק מעמד והקילופים יחזרו שלא נדבר על מראה מזעזע של בניין שמתוקן בכל החזיתות ולא נצבע" (עמוד 2 שורות 16-20).

22. חמישית, הוכחה בפניי על פי חשבוניות, כתב הכמויות, הסכם הקבלן וכתב ההוראות לנאמן שצורפו לכתבי הטענות, העלות הכוללת של העבודה ובכלל האמור גם התקציב המאושר לביצועה. בהקשר זה כל בעלי הדירות, לבד מהנתבעת, חתמו על הסכם עם הקבלן וגם שילמו את חלקם בעלות העבודות. בין בעלי הדירות גם גופים ציבוריים כ"חלמיש" ו"עמידר" אשר נשאו אף הם בתשלום חלקם בעבודות במלואו וללא סייגים (למעט תשלום חלקם של הסרבנים ר' עמוד 1 שורות 9-10). בנסיבות אלו אין לי אלא לקבוע כי התשלום שביצעו בעלי הדירות בגין העבודות והוצאות נלוות סביר, בפרט לאור הבדיקות שביצעה הנציגות עובר לפני ההתקשרות לביצוע העבודות (ר' עמוד 1 שורות 15-20).

23. שישית, מצבה האישי של הנתבעת והעדר יכולת כספית להשתתף בעלות העבודות אין בהם הצדק למתן פטור או הנחה כלשהי בתשלום חלקה של הנתבעת.

כידוע, פעולתה של נציגות בבית משותף ממומנת על ידי בעלי הדירות על פי חובתם בדיון. מימון זה נעשה מראש באשר נציגות איננה יכולה "לצבור" יתרות חובה בחשבון בנק ואין לה כל מקור מימון אחר או מקורות עצמאיים. משמעות מתן פטור או הנחה כזו או אחרת בתשלום חלקה של הנתבעת בתשלום הוצאות השיפוץ היא הטלת אותה "הנחה" על כתפם של בעלי הדירות האחרים בבית (כפי שקרה כאן על פי הנחיית בית המשפט במסגרת ההליך בעניין צו המבנה המסוכן – ר' עמוד 2 שורות 9-7 ומוצג ת/1). כשם שלא ניתן לחייב את הנתבעת לשלם יותר מאשר חלקה על פי דין, כך גם לא ניתן לחייב את בעלי הדירות האחרים "לממן" לצמיתות הנחה או את חלקה של הנתבעת ללא הסכמתם. משכך, על הנתבעת לשלם את מיסי הנציגות במלואם.

24. יש גם לזכור כי בסופו של יום מדובר בבית משותף וטענות בדבר העדר חובת השתתפות בהוצאות אינן מתקבלות בקלות רבה בשל הפגיעה האינהרנטית בשוויון בין בעלי הדירות בבית. חלוקת תשלומים שוויונית משתלבת עם חובתם של הצדדים, בעלי דירות בבית משותף, לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות (ע"א 2896/90 טרוצקי ואח' נ' דיון ואח' פ"ד מו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/49/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

(5) (454) והינה הכרח אין בלתו בניהול רכוש משותף, ודאי לאור מצבו של הבית דנן עובר לשיפוץ, דרישת העירייה וההליכים המשפטיים שננקטו כנגד בעלי הדירות כמפורט לעיל.

25. שביעית, פירוט העבודות שבוצעו מלמד כי אלו העבודות ההכרחיות בלבד לשם הסרת צו המבנה המסוכן על פי הנחיות המהנדס המלווה. עבודות אחרות אותן טוענת הנתבעת כי היה מקום לבצע - חדר מדרגות, צנרת מים וכיוצ"ב, אכן יכולות להיכלל בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף ככל שכך יוחלט על ידי רוב בעלי הדירות בבית לאור מצבו הפיזי של הבית (שלא הוכח בנוגע לסוגיות אלו בדיון שבפניי). אולם, אף אם יש מקום לבצע עבודות נוספות הרי שאין בכך לגרוע מהחובה לבצע עבודות אחרות. בעלי הדירות (בכפוף לדרישות העירייה בנסיבות דנן ובהתאם הנחיות המהנדס) הם אלו המוסמכים לבחור אלו עבודות יבוצעו תחילה.

זאת ועוד. עצם העלאת הטענה על ידי הנתבעת, שלא שילמה דבר על חשבון חובה, אפילו לא סכום כלשהו שאינו שנוי במחלוקת שהרי אין מחלוקת כי עבודות מסוימות מחויבות היו לביצוע בבית, הינה חסרת תום לב – בעלי הדירות ממינו עבור הנתבעת את חלקה בעבודות משמעותיות להסרת צו מבנה מסוכן. מימון זה היא טרם השיבה ועוד דורשת לבצע עבודות נוספות, מבלי להצהיר במפורש כי תשלם את חלקה באלו.

סיכום

26. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה כנגד הנתבעת ומחייב אותה לשלם לתובעת את סכום התביעה בסך של 32,232 ₪ וכן החזר אגרת תביעה בסך של 402 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

27. שעה שהתובעת לא היתה מיוצגת בהליך דנן ותוך התחשבות במצבה האישי של הנתבעת אינני פוסק הוצאות נוספות.

28. כאמור לעיל תביעה כנגד הנתבע נדחת.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ג' ניסן תשע"ו, 11 אפריל 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין